



PODER JUDICIAL DE CÓRDOBA

JUZGADO DE FAMILIA 5A NOM.

Protocolo de Autos N° Resolución: 469

Año: 2024 Tomo: 5 Folio: 1429-1432

EXPEDIENTE SAC: xxx – P., P. A. C/ B., S. N. - MEDIDAS URGENTES (ART. 21 INC. 4 LEY 7676)

PROTOCOLO DE AUTOS. NÚMERO: 469 DEL 07/08/2024

AUTO

Córdoba, siete de agosto de dos mil veinticuatro.

Y VISTOS: estos autos caratulados: "xxx – P., P. A. C/ B., S. N. - MEDIDAS URGENTES (ART. 21 INC. 4 LEY 7676)", en los que:

1) Con fecha 12/06/2024, S. N. B., con el patrocinio de los letrados Oscar Adolfo Delgado y Ana María Argañaraz de Fonseca, manifiesta que tal como fue formulado el oficio de retención, el mismo no discrimina ningún tipo de descuento de ley, y mucho menos el descuento correspondiente al rubro viáticos, dado que en función del convenio colectivo de trabajo 40/89 TEXTO ORDENADO Exp. N° 829569/88 de aplicación para el Transporte Automotor de Cargas en todo el ámbito de la República Argentina, los viáticos no forman parte de la remuneración que percibe, por ser el dinero que se le entrega para afrontar gastos de comidas, abonar peajes, balanzas y pernoctar; y todos los meses varían dependiendo del tipo de viaje y carga a transportar.

Por ello, solicita que la retención se efectúe sobre la remuneración descontando los descuentos de ley y el rubro viáticos.

2) Con fecha 14/06/2024 el tribunal dispone "Atento constancias de la causa, especialmente: a) los términos del acuerdo homologado con fecha 08/08/2016 del cual surge que la cuota alimentaria a cargo del progenitor se establece en "la suma de pesos equivalente al 12 por ciento (12%) de los haberes que por todo concepto percibe el Sr. S. B. como chofer de camiones, o en la actividad laboral en que se desempeñe..." b) el oficio de retención librado a la empleadora del alimentante con fecha 05/05/2024, por la cual se ordena: "... retener en concepto de cuota alimentaria el 12% (doce por ciento) de los haberes que percibe el S. N. B. (...); c) lo peticionado por el compareciente en relación a que sean tomados en cuenta -y restados- los descuentos obligatorios de ley más el rubro viáticos en ocasión de calcularse y retenerse el haber alimentario , previo a todo corresponde dilucidar el verdadero alcance que se ha querido otorgar a las obligaciones asumidas por el alimentante (arts. 9 y 961 del CCC) y determinar con precisión la extensión del contenido de la prestación (cfr. CFam2Cba, en autos: "M, R Y OTRO - SOLICITA HOMOLOGACIÓN - RECURSO DE APELACIÓN - EXPTE. N° 1449063", auto 175 del 19/12/2018, entre otros). Siendo ello así, de la petición formulada por el Sr. S. N. B. a través del escrito "Otras peticiones" del 12/06/2024, córrase vista a la Sra. P. A. P., por el término y bajo apercibimiento de ley".

3) Con fecha 24/06/2024, la progenitora, con el patrocinio letrado de Claudia Daniela Videla, contesta la vista y manifiesta que, de los depósitos realizados por el progenitor, surge la voluntad del mismo de cubrir el 12% acordado sin descontar los viáticos. Agrega que los alimentos que el progenitor deposita a su hijo mayor S., incluye los viáticos, por lo que entiende que pone en un plan de desigualdad el planteo del progenitor en relación a su hija P. Agrega que, de realizarse el descuento de los viáticos, el monto de la cuota alimentaria quedaría por debajo del 20% del salario mínimo vital y móvil.

Finalmente menciona que incluso la misma empleadora interpretó los alcances del acuerdo, donde no aclara en ningún momento que los viáticos y demás descuentos quedan afuera del cálculo del 12% de la cuota alimentaria.

4) Con fecha 25/06/2024 se ordena correr vista a la representante complementaria, la cual es cumplida con fecha 01/07/2024. En tal presentación, la asesora de familia interviniente expone que la doctrina ha manifestado que el monto abonado por la empleadora del progenitor en concepto de viáticos, lo es a fin

de solventar los gastos específicos que deba realizar B. en ocasión de su labor, por lo tanto, opina que le asiste razón al progenitor y debe excluirse el rubro viático del porcentaje de la retención ordenada.

5) Dictado el proveído que ordena autos, el mismo se encuentra firme y la cuestión planteada en condiciones de ser resuelta por el tribunal.

Y CONSIDERANDO:

1) LA COMPETENCIA: La competencia de quien suscribe deviene de lo dispuesto por los arts. 16 y 21 del CPF.

2) LA CUESTIÓN A RESOLVER: Conforme quedara trabada la litis según fuera expuesta en la relación de causa a la que me remito a fin de abreviar, la cuestión traída a resolución es el pedido efectuado por B. de interpretar que la cuota alimentaria acordada en el 12% de los haberes que percibe, se calcule excluyendo los viáticos y demás descuentos de ley. Por su parte, P. rechaza lo solicitado por el progenitor y sostiene que no se puede alterar la interpretación sobre el convenio en detrimento de su hija. Finalmente, la representante complementaria entiende que el monto abonado por la empleadora del progenitor en concepto de viáticos, lo es a fin de solventar los gastos específicos que debe realizar B., por lo que dictamina que tal rubro debe excluirse del porcentaje a retener.

3) LAS CONSTANCIAS DE LA CAUSA: Con fecha 08/08/2016, en el marco de la audiencia del art. 73 de la ley 10305, las partes acordaron lo siguiente en relación a cuota alimentaria: "**3- CUOTA ALIMENTARIA:** a cargo del progenitor y a favor de la niña en la suma de pesos equivalente al 12 por ciento (12%) de los haberes que por todo concepto percibe el Sr. S. B. como chofer de camiones, o en la actividad laboral en que se desempeñe. Dicha suma será depositada del uno (1) al diez (10) de cada mes en la cuenta caja de ahorros que deberá abrirse en el Banco de Córdoba, con más los gastos de mantenimiento de dicha cuenta tal como lo ordena la acordada N° 714, serie A de fecha 24-5-2012 del T.S.J. La cuota comenzará a regir a partir de agosto del corriente año. Hasta tanto se realice la apertura de la cuenta caja de ahorros, la cuota será abonada a la Sra. B. por intermedio de la Dra. Narda contra recibo. Asimismo, el Sr. B. se compromete a exhibir su recibo de sueldo todos los meses y la Sra. P. se compromete a realizar los trámites pertinentes a los fines de percibir la Asignación Universal por hijo.

Esta cuota alimentaria se fija por el plazo de tres meses, comprometiéndose las partes al finalizar el mismo a realiza una nueva propuesta."

4) LA INTERPRETACIÓN DE LA RESOLUCIÓN QUE ESTABLECE LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA: A los fines de una correcta interpretación de la cuota alimentaria acordada, cabe analizar los términos empleados, la intención de las partes, la forma en que se ha venido cumpliendo el acuerdo, entre otros aspectos. Así, se tiene que como regla al pactarse una cuota alimentaria el obligado debe ser diligente en caso de querer excluir algún rubro específico, lo que no aconteció en autos desde que se pactó el 12% de los saberes que percibe por todo concepto. En relación a la intención de las partes surge que es la de garantizar los alimentos para la hija según la condición y fortuna del obligado y en cuanto a la forma en que se ha venido cumpliendo la progenitora afirma que se han incluido los viáticos al efecto del cálculo tanto para los alimentos de S. como para los de P. A todo ello se le añade que de los recibos de haberes del progenitor incorporados en autos, de los cuales surge que el rubro en cuestión se le abona al dependiente, no teniendo éste obligación de acreditar la efectiva realización del gasto ni el costo del mismo. En este punto la doctrina entiende que las sumas que regularmente se abonan en concepto de viáticos, pero que no requieren la acreditación contable de gastos realmente hechos, como por ejemplo, los llamados "gastos de representación", integran en definitiva el ingreso regular del alimentante, por lo que no corresponde deducir dichos montos del total percibido a efectos de aplicar el porcentaje de la cuota alimentaria (Bossert, Gustavo A., "Régimen Jurídico de los Alimentos" 2º edición actualizada y ampliada, Editorial Astrea, Bs. As, 2006, pág. 486). En tal sentido se ha pronunciado la jurisprudencia de alzada local al sostener que: "en materia de viáticos o sumas que la empleadora abona al trabajador para atender determinados gastos que se vinculan a las tareas que desempeña que, para deducir dichos montos del total percibido a efectos de aplicar el porcentaje de cuota alimentaria, dependerá si requieren la acreditación o no de los gastos realmente hechos a su empleador. (...)" (Cámara de Familia de Primera Nominación de Córdoba, Auto N° 53 del 06/08/2020, in re: "E., C. F. E. - C., C. M. - Divorcio Vincular - No Contencioso - Cuerpo de Copias - Recurso de Apelación"). En la misma línea, se ha dicho que "*...La Ley de Contrato de Trabajo n° 20744 (LCT) dispone de manera expresa que los viáticos constituyen prestaciones complementarias que integran la*

remuneración del trabajador, salvo por la parte efectivamente gastada y acreditada por medio de comprobantes (cfr. arts. 105, segunda parte, inc. c y art. 106 de la Ley 20744). Así, la norma establece, como regla, que los viáticos son remunerativos cuando el trabajador no debe rendir cuenta de los gastos, y como excepción, que no son remunerativos cuando el trabajador acredita con comprobantes lo efectivamente gastado (Kemelmajer de Carlucci, Aída y Molina de Juan, Mariel F, "Alimentos", Tomo II, 1º edición, 2014, Santa Fé: Ed. Rubinzal - Culzoni, pp. 32/33).

En el caso concreto teniendo en cuenta cómo se liquidan los viáticos de manera mensual y habitual en el recibo de sueldo; el porcentaje del salario que representan; y valorando que no se ha probado que requieren rendición al empleador; se considera que deben integrar la base para el cálculo de la cuota alimentaria.

Repárese además que conforme los últimos recibos agregados se trata de una suma habitual, mensual, y cuyo importe fijo prueba que no es un reembolso que se cobra como reintegro de un gasto necesariamente efectuado por el dependiente; por lo que integra parte del sueldo."(CF2Nom.Cba, en autos "10261322 - CUERPO DE APELACIÓN EN AUTOS: "M, A E C/ M, C M - DIVORCIO UNILATERAL - EXPTE 8291183, auto 1 DEL 03/02/2022).

5) LA SOLUCIÓN QUE SE PROPICIA: En este contexto, teniendo en cuenta cómo se liquidan los viáticos de manera mensual y habitual en el recibo de sueldo, considerando el porcentaje del salario que representan y valorando que no se ha probado que requieren rendición al empleador, sumado a que el propio convenio colectivo acompañado por el progenitor menciona que "4.2.5 inc a) (...) queda convenido que los trabajadores en ninguna circunstancia deberán presentar comprobantes de rendición de cuentas". Por lo tanto, corresponde rechazar el pedido del progenitor de excluir el rubro viático del cálculo de la cuota alimentaria y, en consecuencia, interpretar que la retención del 12% de los ingresos que por todo concepto percibe S. N. B. incluye el rubro viáticos y solamente excluyen los descuentos obligatorios de ley.

6) LAS COSTAS Y LOS HONORARIOS PROFESIONALES: Las costas se imponen al vencido S. N. B. (art. 130 del CPCC). Corresponde regular los honorarios profesionales de la letrada Claudia

Daniela Videla en la suma de \$109075.52, equivalentes a 4 jus, los que serán a cargo de S. N. B. (arts. 26, 39 incs. 1 y 5, 83 inc. 2, 2p, del CA).

No corresponde regular los honorarios de los letrados Oscar Adolfo Delgado y Ana María Argañaraz de Fonseca, atento lo dispuesto por el art. 26, interpretado en sentido contrario.

En función de lo reseñado, y normas citadas, el Tribunal;

RESUELVE:

- 1) Rechazar el pedido del progenitor de excluir el rubro viático del cálculo de la cuota alimentaria y, en consecuencia, interpretar que la retención del 12% de los ingresos que por todo concepto percibe S. N. B. incluye el rubro viáticos y solamente excluyen los descuentos obligatorios de ley.
- 2) Imponer las costas al vencido, S. N. B.
- 3) Regular los honorarios profesionales de la letrada Claudia Daniela Videla en la suma de \$109075.52.
- 4) No regular los honorarios de los letrados Oscar Adolfo Delgado y Ana María Argañaraz de Fonseca, atento lo dispuesto por el art. 26, interpretado en sentido contrario. Protocolícese, hágase saber y dése copia.

Texto Firmado digitalmente por:

SQUIZZATO Susana María

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA

Fecha: 2024.08.08